

1515849-98.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515849-98.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515849-98.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176097/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 18788268 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2206/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2176097 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUSTINIANO FERREIRA DA SILVA

VISTOS.

JUSTINIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de junho de 2021, às 16 horas e 21 minutos, na Rua do Boticário, nº 50, República, nesta cidade e comarca da Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, foi surpreendido guardando e trazendo consigo, para fins de tráfico, 8,5g (oito gramas e cinco decigramas) de Benzoilmetilecgonina, em 55 (cinquenta e cinco) pedras de "crack", droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 93/94), o réu foi citado (fls. 109), e apresentou defesa preliminar (fls. 113/114).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado

(fls. 144/146).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo penal, a Defesa requereu a vinda do extrato previdenciário do acusado, o que foi deferido, sendo juntado aos autos à fls.171/174.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 181/184). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, aplicação de pena mínima, afastamento da agravante, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 190/198).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de JUSTINIANO FERREIRA DA SILVA, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 34/36 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 115/117, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína a substância apreendida com o réu.

Interrogado, o réu Justiniano Ferreira da Silva negou a prática do crime. Disse ser usuário de "crack" desde 2007. As porções que foram encontradas consigo eram para seu consumo, sendo que as levaria para um hotel para fazer o uso dessa substância. Disse que já chegou a usar até 40 ou 50 pedras de "crack" por dia, mas apenas quando tinha alguma recaída. Não usava a droga todos os dias. Afirmou que o dinheiro que estava consigo era decorrente do benefício que recebe do INSS por um acidente de trabalho que sofreu. Recebe esse dinheiro em sua conta corrente e havia sacado mil reais no dia anterior. Chegou a fazer tratamento em CAPS, mas foi interrompido por conta da pandemia. Explicou que na data comprou 50 pedras de "crack", por R\$ 350,00. Sua esposa não trabalhava e moravam em residência própria.

Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Com efeito, o policial militar Natalino Soares de Brito Neto atestou que estavam em patrulhamento, quando passaram por uma via e avistaram o réu com algumas pessoas ao redor dele. Ele aparentava estar mostrando algo a essas pessoas e suspeitaram, porque no local costuma ocorrer o tráfico e a venda de produtos roubados. Deram a volta e algumas pessoas já haviam se dispersado, mas conseguiram abordar o réu. Com ele, não havia nada de ilícito, mas estava na posse de cerca de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em dinheiro trocado. Em varredura pelo local onde ele foi inicialmente avistado, encontraram a sacola com as 55 (cinquenta e cinco) porções de "crack", sendo que o réu admitiu que as drogas eram suas e que traficava naquela região. Ele explicou que pegava os entorpecentes na região da "Cracolândia", a cerca de cinco a seis quadras, e que já era a segunda viagem que ele fazia naquela data, levando drogas para aquele local para vendê-las. Não se recordou de já conhecer o réu anteriormente.

Já o policial militar Francisco Douglas da Silva de Oliveira atestou que estavam em patrulhamento, quando avistaram um grupo de indivíduos, que começou a se dispersar ao perceber a presença policial. O réu foi abordado e em busca pessoal com ele não estavam as drogas. Porém, a cerca de dois metros dali, no local de onde ele havia saído, encontraram a sacola com cerca de 50 pedras de "crack". Com o réu havia cerca de R\$ 460,00 e ele admitiu a traficância, dizendo que seria a segunda viagem que ele fazia para o local para vender as drogas. O dinheiro apreendido ele admitiu que era resultante da venda dos entorpecentes. Não conhecia o réu até então.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a viatura, procurando se evadir, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, uma vez que o acusado não demonstrou nos autos o saque bancário que alegou ter realizado, com pagamento não confirmado pelo INSS, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, pois apresenta maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 96/98 (processos 0048567-68.2007.8.26.0050 e 0105221-36.2011.8.26.0050), todos atinentes ao tráfico de entorpecentes.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou

possuir atividade lícita ao tempo do crime, pois já se viu condenado anteriormente pela prática de tráfico de drogas (certidão criminal de fls. 96/98, processos 0048567-68.2007.8.26.0050 e 0105221-36.2011.8.26.0050), houve a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, uma vez que o acusado não demonstrou nos autos o saque bancário que alegou ter realizado, e o recebimento de quantia previdenciária não confirmada pelo INSS, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. Mesmo porque o tráfico não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, observando-se ainda a quantidade de substância entorpecente apreendida, destinada a realização do tráfico nas proximidades da "Cracolândia", local degradado pelo consumo e permanência de dependentes químicos em desamparo. É sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, portanto óbvio que para o seu cometimento é necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminoso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO JUSTINIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se ainda os maus antecedentes, conforme certidão criminal já mencionada.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA